Signature Not Verified
Assinado por ALYSSON SOUSA MOURAO em 10/08/2015 11:50:07.364 -0300

EXMO. SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI, M. D. PRESIDENTE DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL,

O **SOLIDARIEDADE (SD)**, pessoa jurídica de direito privado, partido político registrado no E. Tribunal Superior Eleitoral e sabidamente com representação no Congresso Nacional, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.532.307/0001-07, com sede no endereço SHIS QL 16, conjunto 05, casa 18, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71640-255, neste ato presente por seu Presidente, Sr. PAULO PEREIRA DA SILVA (CPF nº 210.067.689-04), e representado por seus advogados e bastante procuradores, nos termos do instrumento de outorga especial em anexo, vem propor, com fulcro no art. 103, VIII, da CF/88 e no art. 2º, VIII, da Lei Federal nº 9.868/1999, a presente **AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE** tendo por objeto as seguintes disposições do Decreto Estadual nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002 (Regulamento do ICMS), com a redação dada pelos arts. 1º e 2º do Decreto Estadual nº 45.515, de 15 de dezembro de 2010 e pelo art. 1º do Decreto Estadual nº 46.354, de 26 de novembro de 2013, **todos editadas pelo Estado de MINAS GERAIS**:

(i) Incisos XV e XVI do art. 75;
(ii) Alínea d.2 do inciso I do art. 85;
(iii) Inciso X do art. 222;
(iv) Item 13 da Parte 1 do Anexo 1;
(v) Alíneas "a" e "b" do Item 19 da Parte 1 do Anexo 4;
(vi) Itens 6, 7, 13, 60, 61 da Parte 6 do Anexo 4;
(vii) Inciso II, alíneas "c" e "d" do art. 489, da Parte 1 do Anexo 9;
(viii) Alínea "b" do inciso III e inciso XIII do art. 46 da Parte 1 do Anexo 15;
(ix) Inciso I do §3º e inciso IV do §9º, ambos do art. 46 da

Parte 1 do Anexo 15;

(x) Art. 111-A, incisos I, II e IV na Parte 1 do Anexo 15; e

(xi) Itens "43.2.46", "43.2.47" e "43.2.48" da Tabela constante na Parte 2 do Anexo 15.

I. DA SÍNTESE DA DEMANDA E DA SUA JUSTIFICATIVA.

1. A presente ADI tem por objeto os dispositivos normativos acima enumerados, os quais **estabeleceram créditos presumidos e reduções de bases de cálculo de ICMS apenas aos residentes (operações internas) no Estado de Minas Gerais, bem como estabeleceram regimes de substituição tributária para as mercadorias advindas de outros Estados sem tais benefícios,** em afronta ao art. 152 da CF/1988, dispositivo concretizador do princípio pétreo do federalismo na regulação constitucional do ICMS, qual seja, **a não discriminação pela procedência dos bens** ("*é vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino*").

2. Convém deixar claro que o pleito desta ação direta limitar-se-á a inconstitucionalidade das partes das normas mineiras que **discriminam pela procedência**, visto que limitaram sua incidência aos residentes naquele Estado.

3. O SOLIDARIEDADE assim restringe seu pleito porque, no seu entender, essa forma de atacar os benefícios concedidos unilateralmente pelos Estados **será mais eficaz** do que a mera declaração de inconstitucionalidade de toda a norma, com base na sua não aprovação prévia pelo CONFAZ.

4. Afinal, a experiência recente do Autor tem demonstrado que os Estados se utilizam de inúmeras estratégias para esquivar-se dos efeitos da invalidação de suas normas (seja revogando-as antes do julgamento, seja concedendo anistia aos contribuintes beneficiados no período em que vigeu a norma inconstitucional e outros expedientes).

5. O SOLIDARIEDADE entende que, acolhida a presente demanda do modo que é aqui colocada, esse C. STF estará dando um passo adiante

SHIS QL 16, conjunto 5, casa 18, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71640-255

na sua jurisprudência contrária à guerra fiscal no âmbito do ICMS, visto que, ao se declarar a inconstitucionalidade apenas da parte da norma que discrimina pela procedência, **os Fiscos Estaduais serão obrigados a estender os benefícios a todos os contribuintes do país**, não importa onde estejam estabelecidos, garantindo, assim, tratamento igualitário entre todos os Estados, em reforço ao princípio federativo.

II. DA LEGITIMIDADADE ATIVA DO SOLIDARIEDADE.

6. O art. 103, inciso VIII, da CF/88, e o art. 2º, inciso VIII, da Lei Federal nº 9.868/1999, conferem legitimidade ao partido político com representação no Congresso Nacional para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade junto a essa Suprema Corte.

7. E. STF, consoante a documentação colacionada, o ora Peticionário é partido político com estatuto registrado no E. TSE e sabidamente com representação nas Câmaras Alta e Baixa do Congresso Nacional.

8. Por outro lado, é assente nesse Pretório Excelso o entendimento de que "os partidos políticos com representação no Congresso Nacional têm legitimidade ativa universal para propor ação direta de inconstitucionalidade, não incidindo, portanto, a condição da ação relativa à pertinência temática".[1]

III. DA IMPUGNAÇÃO DE TODA A CADEIA NORMATIVA HISTÓRICA.

9. No âmbito do controle objeto de constitucionalidade, esse E. STF exige "que o requerente, no pedido inicial, delimite de forma precisa o objeto da ação, impugnando todo o complexo normativo supostamente inconstitucional, inclusive as normas revogadas que teriam sua vigência e eficácia revigoradas em virtude da declaração de inconstitucionalidade das normas

[1] ADI 1963 MC, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/1999, DJ 07-05-1999 PP-00001 EMENT VOL-01949-01 PP-00036. Ainda neste sentido: ADI 1626 MC, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/1997, DJ 26-09-1997 PP-47475 EMENT VOL-01884-01 PP-00075

SHIS QL 16, conjunto 5, casa 18, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71640-255

revogadoras".

10. Assim, "na delimitação inicial do sistema normativo, o requerente deve verificar a existência de normas revogadas que poderão ser eventualmente repristinadas pela declaração de inconstitucionalidade das normas revogadoras. Isso implica, inclusive, a impugnação de toda a cadeia normativa de normas revogadoras e normas revogadas, sucessivamente".[2] [3]

11. Seguindo a orientação acima, os diplomas objetos da presente ADI são impugnados em toda sua cadeia normativa, desde sua gênese viciada pela inconstitucionalidade até os posteriores diplomas que, não obstante modificadores, mantiveram o referido vício – no caso em referência, as alíneas "a" e "b" do Item 19 da Parte 1 do Anexo 4 do RIMCS/MG seja pela atual redação dada pelo art. 1º do Decreto Estadual nº 46.354/2013, seja pela anterior e inaugural redação do art. 2º, II do Decreto Estadual nº 45.515/2010.

IV. DO CABIMENTO DE ADI EM FACE DE DECRETO INOVADOR DA ORDEM JURÍDICA

12. Consoante será melhor detalhado a seguir, inobstante infralegais, as disposições aqui debatidas instauraram em **caráter originário** – ou seja, sem qualquer lei ou diploma superior prévio equivalente – diferenciação na regulação mineira sobre ICMS, a partir da procedência ou não daquele Estado da mercadoria.

13. Neste contexto de decreto de normatividade inovadora, este E. STF entende por cabível a veiculação de ADI; *v.g.*:

> EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. REGULAMENTO DO ICMS. BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE LEI COMPLEMENTAR. DECRETO ESTADUAL QUE INVADE COMPETÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMINAR DEFERIDA. (ADI 1951 MC, Relator(a): Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/1999, DJ 17-12-1999 PP-00003 EMENT VOL-01976-01 PP-00203)

---

[2] MENDES, Gilmar Ferreira e MARTINS, Ives Gandra da Silva. *Controle concentrado de constitucionalidade.* 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, ps. 278/279

[3] Neste sentido: ADI 2574/AP. Tribunal Pleno do STF. Relator Ministro CARLOS VELLOSO. DJ de 29/08/2003, p. 17

SHIS QL 16, conjunto 5, casa 18, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71640-255

V. DAS DISPOSIÇÕES NORMATIVAS ORAS IMPUGNADAS.

14. O Governo do Estado de MINAS GERAIS editou o Decreto nº 45.515 em 15/12/2010 e o Decreto nº 46.354, em 26/11/2013, ambos com o mesmo objetivo de, **inovando na ordem jurídica local**, introduzir diversas alterações no Decreto nº 43.080/2002 (RICMS/MG). Por meio da presente ação direta, são questionadas as modificações abaixo:

(i) Incisos XV e XVI do art. 75:

> Art. 75. Fica assegurado crédito presumido: (...)
> XV – ao estabelecimento industrial, nas operações internas com leite pasteurizado tipo "A", "B" ou "C" ou leite UHT (UAT) destinadas ao comércio, em embalagem que permita sua venda a consumidor final, de valor equivalente ao imposto devido, observado o disposto nos §§ 8° e 9° deste artigo; (**Redação dada pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos do Dec. nº 45.515, de 15/12/2010**).
> XVI – ao estabelecimento industrial, nas operações interestaduais com leite pasteurizado tipo "A", "B" ou "C" ou leite UHT (UAT) destinadas ao comércio, em embalagem que permita sua venda a consumidor final, de modo que a carga tributária resulte em 1% (um por cento), observado o disposto nos §§ 8° e 9° deste artigo. (**Redação dada pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos do Dec. nº 45.515, de 15/12/2010**).

(ii) Alínea d.2 do inciso I do art. 85;

> Art. 85. O recolhimento do imposto será efetuado:
> I - relativamente às próprias operações ou prestações do contribuinte:
> (...)
> d.2) laticínio, quando preponderar a saída de queijo, requeijão, manteiga, leite em estado natural ou pasteurizado, ou de leite UHT (UAT); (**Redação dada pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos do Dec. nº 45.515, de 15/12/2010**).

(iii) Inciso X do art. 222;

> Art. 222. Para os efeitos de aplicação da legislação do imposto: (...)
> X – leite *in natura* compreende o leite cru, o leite fresco, os leites

dos tipos “A”, “B” e “C” e o leite UHT (UAT); (**Redação dada pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos do Dec. nº 45.515, de 15/12/2010**).

(iv) Item 13 da Parte 1 do Anexo 1:

ANEXO I
DAS ISENÇÕES
PARTE 1
DAS HIPÓTESES DE ISENÇÃO
(a que se refere o artigo 6º deste Regulamento)

ITEM	HIPÓTESES/CONDIÇÕES	EFICÁCIA ATÉ
13	Saída, em operação interna, de leite pasteurizado tipo “A”, “B” ou “C” ou leite UHT (UAT), em embalagem que permita sua venda a consumidor final, produzidos no Estado, promovida por estabelecimento atacadista ou varejista.	Indeterminada

(**Redação dada pelo art. 2º, I, e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos do Dec. nº 45.515, de 15/12/2010**).

(v) Alíneas “a” e “b” do Item 19 da Parte 1 do Anexo 4;

ANEXO IV
DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
PARTE 1
DAS HIPÓTESES DE REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
(a que se refere o artigo 43 deste Regulamento)

ITEM	HIPÓTESE/CONDIÇÕES	REDUÇÃO DE:	MULTIPLICADOR OPCIONAL PARA CÁLCULO DO IMPOSTO (POR ALÍQUOTA)			EFICÁCIA ATÉ:
			18%	12%	7%	
19	Saída, em operação interna, dos produtos alimentícios:					Indeterminada
	a) relacionados nos itens 6,					

SHIS QL 16, conjunto 5, casa 18, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71640-255

	7, 10 a 13, 25, 29 a 34 e 55 a 58, desde que produzidos no Estado, e nos itens 1 a 5, 8, 9, 14 a 24, 26 a 28, 35 a 37, 44 a 48, 60 e 61, da Parte 6 deste Anexo: (...)(**Redação dada pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos do Dec. nº 46.388, de 27/12/2013**). ~~a) relacionados nos itens 6, 7, 10 a 13, 25, 29 a 34 e 55 a 58, desde que produzidos no Estado, e nos itens 1 a 5, 8, 9, 14 a 24, 26 a 28, 35 a 37,~~ ~~44 a 48, 60 e 61, da Parte 6 deste Anexo: (**Redação dada pelo art. 2º, I, e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos do Dec. nº 45.515, de 15/12/2010**).~~			
	b) relacionados nos itens 39 a 41, desde que produzidos no Estado, e nos itens 38, 42, 43 e 49 a 54, da Parte 6 deste Anexo. (Redação dada pelo art. 1º e vigência estabelecida pelo art. 2º, ambos do Dec. nº 46.388, de 27/12/2013). ~~b) relacionados nos itens 39 a 41, desde que produzidos no Estado, e nos itens 38, 42, 43, 49 a 54 e 59, da Parte 6 deste Anexo. **(Redação dada pelo art. 2º, I, e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos do Dec. nº 45.515, de 15/12/2010)**~~			

SHIS QL 16, conjunto 5, casa 18, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71640-255

(vi) Itens 6, 7, 13, 60, 61 da Parte 6 do Anexo 4;

ANEXO IV
DA REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
PARTE 6
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
(a que se refere o item 19 da Parte 1 deste Anexo)

ITEM	DESCRIÇAO/MERCADORIA
6	Produtos comestíveis resultantes do abate de gado bovino ou suíno, em estado natural, resfriados ou congelados
7	Carne bovina ou suína, salgada ou seca
13	Leite UHT (UAT)
60	Produtos comestíveis resultantes do abate de aves, peixes, gado bufalino, caprino ou ovino, em estado natural, resfriados ou congelados
61	Carne bufalina, caprina ou ovina, salgada ou seca

(Redação dada pelo art. 2º, III, e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos do Dec. nº 45.515, de 15/12/2010).

(vii) Inciso II, alíneas "c" e "d" do art. 489, da Parte 1 do Anexo 9;

ANEXO IX
DOS REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO
PARTE 1
DOS REGIMES ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO
(a que se refere o artigo 181 deste Regulamento)

Art. 489. Nas operações com leite, além do regime tributário previsto neste Capítulo, aplicam-se os seguintes benefícios: (...)

II – nas operações com leite pasteurizado tipo "A", "B" ou "C" ou leite UHT (UAT), em embalagem que permita sua venda a consumidor final: (**Redação dada pelo art. 2º, IV, e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos do Dec. nº 45.515, de 15/12/2010**)

(...)

c) isenção do imposto, nos termos do item 13 da Parte 1 do Anexo I, nas operações internas promovidas por estabelecimento varejista ou atacadista; (**Redação dada pelo art. 2º, IV, e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos do Dec. nº 45.515, de 15/12/2010**).

d) redução da base de cálculo, nos termos do item 19 da Parte 1 do Anexo IV, de forma que a carga tributária resulte em 7% (sete por cento), nas operações internas promovidas por estabelecimento industrial.";

SHIS QL 16, conjunto 5, casa 18, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71640-255

(**Redação dada pelo art. 2º, IV, e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos do Dec. nº 45.515, de 15/12/2010**).

(viii) Alínea "b" do inciso III e inciso XIII do art. 46 da Parte 1 do Anexo 15;

ANEXO XV
DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
PARTE 1
DOS REGIMES DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 46. O recolhimento do imposto devido a título de substituição tributária será efetuado até: (...)

III – o dia 9 (nove) do mês subseqüente ao da saída da mercadoria, nas hipóteses: (...)

b) do art. 16, I, "a", do art. 18, III e § 2º, II, do art. 58, caput e § 1º, do art. 63, caput, do art. 64, caput, do art. 111A, I, e do art. 113, parágrafo único, desta Parte; (**Redação dada pelo art. 2º, V, e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos do Dec. nº 45.515, de 15/12/2010**).

(...)

XIII – o momento da entrada da mercadoria no estabelecimento, nas hipóteses do art. 18, § 3º, e do art. 111A, II, desta Parte. (**Redação dada pelo art. 2º, V, e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos do Dec. nº 45.515, de 15/12/2010**).

(ix) Inciso I do §3º e inciso IV do §9º, ambos do art. 46 da Parte 1 do Anexo 15;

ANEXO XV
DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
PARTE 1
DOS REGIMES DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 46. O recolhimento do imposto devido a título de substituição tributária será efetuado até: (...)

§ 3º Nas hipóteses abaixo relacionadas, considerando o volume das operações e mediante regime especial ou autorização provisória, após o pedido de regime e até a sua concessão, o titular da Delegacia Fiscal a que estiver circunscrito o estabelecimento destinatário poderá prorrogar o prazo de pagamento do imposto, caso em que o mesmo será apurado no momento da entrada da mercadoria no estabelecimento: (...)

I – para até o dia 9 (nove) do mês subsequente ao da entrada da mercadoria, nas hipóteses do art. 18, § 3º, e do art. 111A, II, desta Parte; (**Redação dada pelo art. 2º, V, e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos do Dec. nº 45.515, de 15/12/2010**).

(...)

§ 9º O recolhimento do imposto devido nas operações promovidas pelos responsáveis classificados nas CNAEs 1011-2/01, 1012-1/01, 1012-1/02, 1012-1/03, 1013-9/01, 1052-0/00, 1121-6/00, 2110-6/00, 2121-1/01, 2121-1/03, 2123-8/00, 3104-7/00, 4631-1/00, 4634-6/01, 4634-6/02 e 4634-6/99 a título de substituição tributária, relativamente às saídas ocorridas até 30 de junho de 2015, será efetuado até o último dia do segundo mês subsequente ao da saída da mercadoria. (...)

IV – operação com as mercadorias relacionadas nos subitens 43.2.46 a 43.2.48 da Parte 2 deste Anexo, promovidas pelo sujeito passivo por substituição indicado no inciso I do art. 111ª desta Parte. (**Redação dada pelo art. 2º, V, e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos do Dec. nº 45.515, de 15/12/2010**).

(x) Art. 111-A, incisos I, II e IV na Parte 1 do Anexo 15; e

ANEXO XV
DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
PARTE 1
DOS REGIMES DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 111A. A substituição tributária prevista para as operações subsequentes com as mercadorias de que trata o item 43.2.47 e 43.2.48 da Parte 2 deste Anexo não se aplica nas operações internas promovidas por produtor rural, hipótese em que a responsabilidade pela apuração e recolhimento do imposto recairá: (**Redação dada pelo art. 2º, V, e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos do Dec. nº 45.515, de 15/12/2010**).

I – sobre o estabelecimento industrial ou de cooperativa de produtores rurais, ao promover a saída da mercadoria com destino a outro contribuinte; (**Redação dada pelo art. 2º, V, e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos do Dec. nº 45.515, de 15/12/2010**).

II – sobre o estabelecimento atacadista ou varejista, no momento da entrada da mercadoria no estabelecimento. (**Redação dada pelo art. 2º, V, e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos do Dec. nº 45.515, de 15/12/2010**).

(...)

VI – na Parte 2 do Anexo XV: (**Redação dada pelo art. 2º, V, e vigência estabelecida pelo art. 3º, ambos do Dec. nº 45.515, de 15/12/2010**).

(xi) Itens "43.2.46", "43.2.47" e "43.2.48" da Tabela constante na Parte 2 do Anexo 15.

ANEXO XV
DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
PARTE 2
DO ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, DAS MERCADORIAS SUJEITAS AO REGIME E DAS MARGENS DE VALOR AGREGADO

43. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS			
43.2. Âmbito de Aplicação da Substituição Tributária Interno			
Subitem	Código NBM/SH	Descrição	MVA (%)
43.2.46	0401.10 0401.20 0401.30	Leite pasteurizado tipo "A", "B" ou "C" ou leite UHT (UAT)	15
43.2.47	0406.10.10	Queijo mussarela	25
43.2.48	0406.10.90 0406.20.00 0406.30.00 0406.40.00 0406.90	Queijo, exceto queijo mussarela compreendido no item 0406.10.10 da NBM	47

15. Lendo-se o acima transcrito, constata-se que os arts. 1º e 2º do Decreto Estadual nº 45.515/2010 e o art. 1º do Decreto Estadual nº 46.354/2013 introduziram as seguintes inovações na regulação mineira de ICMS:

- Através da inclusão do item 13, na Parte 1, do Anexo 1 do ICMS, do RICMS/MG, a **isenção**, nas operações de saídas internas, do leite pasteurizado tipo "A", "B" e "C" ou leite UHT (UAT), **desde que produzidos no Estado de MINAS GERAIS**;

- Através da alteração dada ao item 19, da Parte 1, do Anexo IV e itens 6, 7, 13, 60 e 61, da Parte 6, do mesmo Anexo IV, do RICMS/MG – seja pelo anterior art. 2º, I, e do Dec. nº 45.515/2010, seja pelo atual art. 1º do 46.388/2013 –, a **redução na base de cálculo** de forma

que a carga tributária resulte em 7%, nas operações de saídas internas, dos produtos alimentícios relacionados (leites, manteigas, queijos, iogurtes, bebidas lácteas, carnes (bovina, bufalina, suína, ovina, caprina de aves e de peixes), linguiça, mortadela, salsicha (exceto as de lata), **desde que produzidos no Estado mineiro**;

- Através dos artigos 46 e 111-A, ambos do RICMS/MG, com as alterações também introduzidas ao citado diploma regulamentar pelo Decreto (MG) n. 45.515/10, em percentuais de até 47%, a **instituição do regime de substituição tributária**, como o correspondente à margem de valor presumidamente agregada no Estado, para efeitos de cálculo do ICMS devido por Substituição Tributária pelos contribuintes que receberam leite UHT, queijos e outros lácteos.

16. Em decorrência disso, desde 12 de fevereiro de 2011, criou-se situação de tratamento tributário diferenciado em razão da procedência do produto no Estado de Minas Gerais, diferenciação esta inclusive reconhecida pelo próprio Fisco Mineiro através da Orientação Tributária DOLT/SUTRI N 2 001/2011 (em anexo), da qual se retiram as seguintes diretrizes quanto às alterações promovidas pelo Decreto nº 45.515/2010 e o Decreto nº 46.354/2013:

➢ **LEITE PASTEURIZADO TIPO "A", "B" OU "C" OU LEITE UHT (UAT)**

- **Produzido/Industrializado no Estado Mineiro:**

a) Saída da indústria:
-a operação própria do industrial é normalmente tributada à alíquota de 18%;
-aplica-se a redução de 61,11% da base de cálculo de modo a se obter carga tributária ou alíquota efetiva de 7%;
-não se aplica o regime de substituição tributária, pelo fato de não existir operação subsequente tributada à alíquota interna.

b) Saída do atacadista ou do varejista:

A operação interna é isenta e o documento fiscal que acobertar a operação não comporta qualquer menção à substituição tributária.

- **Produzido/Industrializado fora do Estado:**

Na aquisição de leite pasteurizado tipo "A", "B" e "C" ou leite UHT (UAT) destinado ao comércio, em embalagem que permita sua venda a consumidor final, **produzido fora do Estado, fica atribuída ao adquirente do produto a condição de substituto tributário**, nos termos do art. 14, da Parte 1, do Anexo XV, do RICMS/MG, **tendo em vista que a operação subsequente é tributada.**
O valor do ICMS/ST será calculado conforme dispõe o item 3, da alínea "b", do artigo 19, do mesmo Anexo XV, aplicando-se a MVA de 15%.
Nessa hipótese, como a operação subsequente não está alcançada pela isenção do ICMS, aplica-se a alíquota de 18% sem a redução de base de cálculo.

➢ **DERIVADOS DO LEITE:**

A redução da base de cálculo prevista na alínea "a", do item 19, da Parte 1, do Anexo IV do RICMS/MG c/c os itens 25,55 a 58, da Parte 6, do mesmo Anexo, alcança somente os derivados do leite do tipo: Manteiga, iogurte, bebidas lácteas (Bebida láctea, assim entendido o produto lácteo resultante da mistura de leite e soro de leite, adicionado ou não de produtos ou substâncias alimentícias, gordura vegetal, leite fermentado, fermento lácteo ou de outros produtos lácteos, devendo, ao final, a base láctea total representar pelo menos 51% (cinquenta e um por cento) do total de ingredientes do produto) e o leite fermentado, **desde que produzidos no Estado de Minas Gerais.**

➢ **QUEIJO:**

A redução da base de cálculo prevista na alíena "a", do item 19, da Parte 1, do Anexo IV, do RICMS/MG c/c 29 a 34 e 56, da Parte 6, do mesmo Anexo alcança somente os queijos tipo: Minas, mussarela, parmesão, prato, provolone, ricota, *petit*

suisse, **desde que industrializados no Estado de Minas Gerais**.
O referido Decreto também estabelece a aplicação da substituição tributária nas operações com diversos tipos de queijo, tendo em vista a redação dada aos subitens 43.2.47 ao 43.2..52 da Parte 2, do Anexo XV, do RICMS/MG.
O tratamento tributário para as operações com queijo pode ser resumido da seguinte forma:

- **Queijo produzido no Estado de Minas Gerais**

a) Saída da indústria:

- a operação própria do industrial é normalmente tributada à alíquota de 18%;
- aplica-se a redução e 61,11% da base de cálculo nas operações com os queijos tipo: Minas, mussarela, parmesão, prato, provolone, ricota, *petit suisse*, de modo a se obter a carga tributária ou alíquota efetiva de 7%;
- aplica-se o regime de substituição tributária para todos os tipos de queijo descritos nos subitens 43.2.47 ao 43.2.52, exceto nas operações internas promovidas por produtor rural, hipótese em que a responsabilidade pela apuração e recolhimento do imposto recairá:
I – sobre o estabelecimento industrial ou de cooperativa de produtores rurais, ao promover a saída da mercadoria com destino a outro contribuinte;
II – sobre o estabelecimento atacadista ou varejista, no momento da entrada da mercadoria no estabelecimento.

b) Saída de atacadista ou varejista:

Estando a operação já alcançada pela substituição tributária, o contribuinte substituído deve observar as regras constantes do art. 37, da Parte 1, do Anexo XV, do RICMS/MG, relativamente à emissão do documento fiscal.

- **Queijo produzido fora do Estado de Minas Gerais**

Na aquisição de queijos em operação interestadual, aplica-se a substituição tributária prevista para as operações subsequentes com as mercadorias de que trata os subitens 43.2.47 ao 43.2.52 da Parte 2 do Anexo XV do RICMS/MG (Decreto (MG) n. 45.515/10 e alterações introduzidas pelos Decretos (MG) n. 45.531/11 e 45.539/11).

Assim, **fica atribuída ao adquirente a condição de substituto tributário**, nos termos do art.14, da Parte 1, do Anexo XV, aplicando-se a MVA respectiva, observado o §5º, do mesmo artigo.
Nessa hipótese, como a operação subsequente não está alcançada pela redução da base de cálculo prevista no item 19, da Parte 1, do Anexo IV, do RICMS/MG, aplica-se a alíquota de 18%.

➢ **CARNES E PRODUTOS COMESTÍVEIS RESULTANTES DO SEU ABATE**:

A redução da base de cálculo prevista na alínea "a", do item 19, da Parte 1, do Anexo IV do RICMS/02 c/c os itens 6, 7, da Parte 6, do mesmo Anexo, e na alínea "b", do item 19, da Parte 1, do Anexo IV do RICMS/MG, c/c os itens 39 a 41, alcança somente os seguintes tipos: Produtos comestíveis resultantes do abate de gado bovino ou suíno, em estado natural, resfriados ou congelados, carne bovina ou suína, salgada ou seca, linguiça mortadela e salsicha, exceto a de lata, **desde que produzidos no Estado de Minas Gerais**.

17. Como adiantado, esta ação direta busca a declaração de inconstitucionalidade parcial do RICMS/MG (na redação dada pela integralidade do Decreto Estadual nº 45.515/2010 e pelo art. 1º do Decreto Estadual nº 46.354/2013), excluindo os trechos das normas acima destacadas que **discriminam** os produtos acima elencados **pela sua procedência**, em clara afronta ao artigo 152 da CF, nos termos da jurisprudência pacífica dessa C. Suprema Corte. É o que se demonstra no tópico seguinte.

VI. DO MÉRITO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO-DISCRIMINAÇÃO EM FUNÇÃO DA ORIGEM – ART. 152 DA CF/88 – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESSE E. STF.

18. Como visto, por meio das disposições infralegais aqui objurgadas, à revelia de qualquer lei ou outro diploma superior de teor equivalente, o Estado de MINAS GERAIS inovou na sua ordem local e criou odiosa situação de tratamento tributário diferenciado em razão da procedência dos produtos, postura

SHIS QL 16, conjunto 5, casa 18, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71640-255

que contraria frontalmente o já disposto no art. 152 da Constituição Federal de 1988, o qual, repita-se, dispõe expressamente que:

> Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.

19. Sobre a norma magna acima, que cristaliza o "princípio da não discriminação tributária em razão da procedência ou destino", SACHA CALMON NAVARRO COÊLHO esclarece:[4]

> O art. 152 estatui uma vedação que se destina a estados e municípios, não lhes sendo permitido estabelecer barreiras fiscais dentro do território nacional, eis que o mercado brasileiro é comum. O país é uno, embora politicamente dividido em estados, subdivididos em municípios. Não fora a regra vedatória, é bem possível que os Estados, para proteger suas respectivas economias, imaginassem fórmulas fiscais discriminatórias, em verdadeira "guerra fiscal" onde não faltariam leilões de favores tributários.

20. Em sentido semelhante, cumpre observar o valioso magistério de LUÍS EDUARDO SCHOUERI acerca do disposto no dito art. 152 da CF/88:[5]

> Por uma série de "limitações ao poder de tributar", procurou o constituinte impedir que o tributo fosse utilizado de modo a ameaçar a unidade do País, em termos políticos e econômicos. Eis as disposições relativas a tais limitações: (...) Artigo 152, pelo qual se veda aos Estados, ao Distrito Federal, e aos Municípios "estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino"; (...) As referidas limitações devem ser compreendidas à luz do objetivo constitucional da unidade política do País. Refletem, em primeiro lugar, a liberdade de ir e vir e a liberdade de comércio, apoiada também no Princípio do Federalismo. Também estão em consonância com o art. 219 do texto constitucional, que assegura a proteção do mercado interno, enquanto patrimônio nacional, com a Soberania Econômica e com o Princípio da Livre Concorrência (art. 170, I e IV, da Constituição Federal). Enquanto que estes princípios asseguram, de um lado, um tratamento tributário diferenciado, visando à sua promoção surgem, simultaneamente, num caráter negativo, por meio das limitações

[4] COELHO, Sacha Calmon. *Curso de Direito Constitucional Brasileiro*, Rio de Janeiro, Ed. Forense - 1999, p. 305
[5] SCHOUERI, Luís Eduardo. *Direito Tributário*. São Paulo, Ed. Saraiva, 2011, p. 324

acima.

21. Ainda, PAULO DE BARROS CARVALHO leciona do seguinte modo:[6]

> (...) a procedência e o destino são índices inidôneos para efeito de manipulação das alíquotas e da base de cálculo pelos legisladores dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. E o dispositivo se refere a bens e serviços de qualquer natureza. Vale como orientação geral, pois sobre ele exercem pressão outras linhas diretivas, igualmente de raízes constitucionais, que condicionam o aparecimento de exceções. A contigência de não ser absoluto, todavia, deixa-o intacto como eminente princípio tributário.

22. Logo, diante dos posicionamentos doutrinários supramencionadas, é possível afirmar que o referido dispositivo constitucional tem por escopo a integração do mercado interno brasileiro, de modo a garantir eficácia **ao "princípio federativo" (art. 1º da CF/1988) no âmbito tributário**, além de assegurar a lealdade e a solidariedade entre os Estados Federados, repelindo tentativas legislativas de secessão econômica, caminho que indevidamente seguem os normativos aqui guerreados, em clara violência ao Pacto Federativo.

23. Nesse sentido, observa-se que, em diversas oportunidades, inclusive em caráter liminar, esse E. STF afastou práticas semelhantes dos Estados, as quais, reitera-se, não se alinham com a necessária uniformidade e neutralidade da tributação em âmbito nacional, de modo a afrontar a Carta Magna. Neste sentido, a título ilustrativo:

> EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL . REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA CONDICIONADA À ORIGEM DA INDUSTRIALIZAÇÃO DA MERCA DORIA. SAÍDAS INTERNAS COM CAFÉ TORRADO OU MOÍDO. DECRETO DE 35.528/2004 DO ESTA DO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO DO ART. 152 DA CONSTITUÇÃO. O Decreto 35.528/2004, do estado do Rio de Janeiro, **ao estabelecer um regime diferenciado de tributação para as operações das quais resultem a saída interna de café torrado ou moído, em função da procedência ou do destino de tal operação, viola o art. 152 da Constituição**. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente. (ADI 3389, Relator(a): Min. JOAQUIM

[6] CARVALHO, Paulo de Barros. *Curso de Direito Tributário*. 21ª Edição. Saraiva, 2009. p. 184

BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2007, DJe-018 DIVULG 31-01-2008 PUBLIC 01-02-2008 EMENT VOL-02305-01 PP-00168) – (g.n.)

EMENTA: Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Caráter normativo autônomo e abstrato dos dispositivos impugnados. Possibilidade de sua submissão ao controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 3. ICMS. Guerra fiscal. Artigo 2º da Lei nº 10.689/1993 do Estado do Paraná. Dispositivo que traduz permissão legal para que o Estado do Paraná, por meio de seu Poder Executivo, desencadeie a denominada "guerra fiscal", repelida por larga jurisprudência deste Tribunal. Precedentes. 4. Artigo 50, XXXII e XXXIII, e §§ 36, 37 e 38 do Decreto Estadual nº 5.141/2001. Ausência de convênio interestadual para a concessão de benefícios fiscais. Violação ao art. 155, §2º, XII,g, da CF/88. A ausência de convênio interestadual viola o art. 155, § 2º, incisos IV, V e VI, da CF. A Constituição é clara ao vedar aos Estados e ao Distrito Federal a fixação de alíquotas internas em patamares inferiores àquele instituído pelo Senado para a alíquota interestadual. **Violação ao art. 152 da CF/88, que constitui o princípio da não-diferenciação ou da uniformidade tributária, que veda aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.** 5. Medida cautelar deferida. (ADI 3936 MC, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2007, DJe-139 DIVULG 08-11-2007 PUBLIC 09-11-2007 DJ 09-11-2007 PP-00030 EMENT VOL-02297-02 PP-00215) – (g.s.n.)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Liminar. Verificados os pressupostos pertinentes à liminar, impõe-se a respectiva concessão. Isto ocorre quando, mediante Portaria de Secretário da Fazenda, o Estado acaba por legislar sobre comércio interestadual, olvidando o inciso VIII do artigo 22 da Carta da República, **e o faz mediante adoção de diferença tributária, considerados o destino e a procedência dos bens – artigo 152 do aludido Diploma**. A primeira visão, contraria a Lei Básica o estabelecimento de pauta de valores diferenciados para operações intermunicipais e interestaduais, majorando-se estas em de 1.000%. (ADI 349-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 26.10.1990) – (g.s.n.)

24. Por fim, cumpre destacar o voto proferido pelo Exmo. Min. Joaquim Barbosa na acima mencionada ADI 3389/RJ, caso semelhante ao presente, no qual Lei carioca instituiu tratamento tributário diferenciado ao contribuinte em função da origem da mercadoria, conforme se infere abaixo:

> (...) Com efeito, a norma em exame estabelece benefício fiscal aplicável exclusivamente às operações com mercadorias provenientes do Estado do Rio de Janeiro, violando o art. 152, da Constituição.
>
> **O dispositivo violado é manifestação, da unidade política-econômica nacional e salvaguarda do modelo de pacto federativo adotado pela Constituição de 1988**, por ter como objetivo, como lembra MISABEL DERZI, "submeter bens e serviços a tratamento equânime dentro de Estados ou de Municípios, de modo que possam circular livremente sem barreiras fiscais estabelecidas por uns, em detrimento de outros".
>
> A circunstância de a legislação impugnada ter por meta "o incremento do consumo de bens produzidos na unidade federada", (fls. 335 – grifos originais), como sustenta a requerida, apenas confirma a ofensa ao princípio da unidade político-econômica nacional e da vedação ao tratamento tributário diferenciado em função da procedência ou destino de bens, na medida em que estabelece um grave óbice econômico à livre circulação de bens e mercadorias entre estados da Federação.
>
> Com efeito, **a salvaguarda instituída pelo art. 152 da Constituição não se limita à preservação dos interesses dos entes federados. Mais que isso, cuida-se de garantia da própria Federação e das atividades econômicas e produtivas contra eventuais arroubos protecionistas, consistentes na tentativa de preservação de mercados internos para produtos locais**. (...) (g.s.n.)

25. A coerência do raciocínio é impecável!

26. Com efeito, a norma constitucional do artigo 152 da CF/88 constitui um dos pilares de nosso Estado Federativo, servindo de salvaguarda tanto para a proteção dos interesses dos entes federados, como **de garantia aos agentes econômicos** de que suas atividades não serão obstaculizadas por interesses arrecadatórios momentâneos.

27. Afinal, conforme colocado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, "tais incentivos (*fiscais*) importam na redução do montante do imposto a pagar, resultando, dada a estrutura tributária brasileira, em aumento de lucro para as empresas beneficiadas de até centenas de pontos percentuais em comparação com aquelas não favorecidas".[7]

28. Não é diferente quanto à inconstitucionalidade ora

[7] Consulta nº 38/99. Plenário do CADE. Relator Conselheiro MARCELO CALLIARI. DOU de 28/04/2000, p. 1.

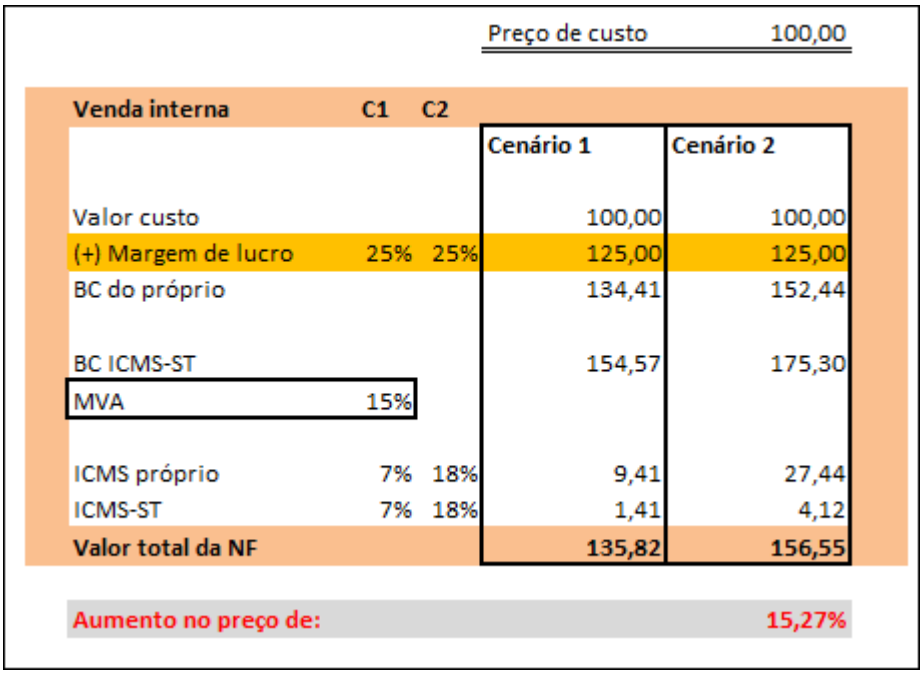
atacada. Em decorrência da mesma, veja-se, apenas como exemplo, a desvantagem competitiva trazida para empresas que não produzem no Estado de MINAS GERAIS:

(i) No exemplo abaixo, trabalha-se com um preço de custo de R$ 100,00 para produtos com redução a 12% (cenário 1) e sem redução (cenário 2), ou seja, produtos produzidos fora do Estado de Minas Gerais, chegando-se à diferença de 9,48% no valor da Nota Fiscal de saída:

			Preço de custo	100,00
Venda interna	**C1**	**C2**		
			Cenário 1	**Cenário 2**
Valor custo			100,00	100,00
(+) Margem de lucro	30%	30%	130,00	130,00
BC do próprio			147,73	158,54
BC ICMS-ST			199,43	214,02
MVA	35%			
ICMS próprio	12%	18%	17,73	28,54
ICMS-ST	12%	18%	6,20	9,99
Valor total da NF			**153,93**	**168,52**
Aumento no preço de:				**9,48%**

(ii) Já no caso de produto em que a diferença é de 7% para 18%, o impacto no preço é ainda mais gritante, pois traz um impacto no preço de venda de 15,27%, o que praticamente inviabiliza o ingresso de produtos de fora do Estado:

***



			Preço de custo	100,00
Venda interna	**C1**	**C2**		
			Cenário 1	**Cenário 2**
Valor custo			100,00	100,00
(+) Margem de lucro	25%	25%	125,00	125,00
BC do próprio			134,41	152,44
BC ICMS-ST			154,57	175,30
MVA	15%			
ICMS próprio	7%	18%	9,41	27,44
ICMS-ST	7%	18%	1,41	4,12
Valor total da NF			**135,82**	**156,55**
Aumento no preço de:				15,27%

29. Portanto, observadas as considerações transcritas acima, verifica-se as normas mineiras ora questionadas claramente estabeleceram tratamento discriminatório, razão pela qual merecem ser declaradas inconstitucionais naquilo em que afrontam o artigo 152 da CF/88.

VII. DA MEDIDA CAUTELAR – CARACTERIZAÇÃO DA EXCEPCIONAL URGÊNCIA.

30. Primeiramente, cumpre observar o valioso magistério do Exmo. Min. GILMAR MENDES acerca do pedido cautelar em ação direta de inconstitucionalidade:[8]

> No que se refere ao pedido cautelar na ação direta de inconstitucionalidade, optou a lei n. 9.868/99 por estabelecer que, salvo em caso excepcional urgência, o Tribunal somente concederá a liminar, consistente na suspensão da vigência da norma impugnada (Cf. ADI-MC 2.866/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 17.10.2003), por decisão da maioria absoluta de seus membros, após a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado (art. 10). Em caso de excepcional urgência poderá ser dispensada a audiência

[8] MENDES, Gilmar; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 10ª Ed. Comemorativa. Ed. Saraiva. 2015. p. 1181

> dos órgãos dos quais emanou o ato (art. 10, §3º). A lei explicita (art. 11), ainda, que a decisão concessiva de cautelar terá eficácia erga omnes, devendo a sua parte dispositiva ser publicada em seção especial do Diário Oficial no prazo de 10 (dez) dias, a contar do julgamento.

31. No presente caso, cabalmente demonstrada que o tratamento discriminatório dado pelo Estado de MINAS GERAIS aos produtos provenientes de outros Estados da Federação, claramente, caracteriza nítida afronta ao art. 152 da Constituição Federal de 1988, tendo esse eg. STF se manifestado em diversos casos semelhantes, pela concessão de medida cautelar para suspensão de normas estaduais que estabelecem essa mesma discriminação. Seguem precedentes transcritos abaixo:

> Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Caráter normativo autônomo e abstrato dos dispositivos impugnados. Possibilidade de sua submissão ao controle abstrato de constitucionalidade. Precedentes. 3. ICMS. Guerra fiscal. Artigo 2º da Lei nº 10.689/1993 do Estado do Paraná. Dispositivo que traduz permissão legal para que o Estado do Paraná, por meio de seu Poder Executivo, desencadeie a denominada "guerra fiscal", repelida por larga jurisprudência deste Tribunal. Precedentes. 4. Artigo 50, XXXII e XXXIII, e §§ 36, 37 e 38 do Decreto Estadual nº 5.141/2001. Ausência de convênio interestadual para a concessão de benefícios fiscais. Violação ao art. 155, §2º, XII,g, da CF/88. A ausência de convênio interestadual viola o art. 155, § 2º, incisos IV, V e VI, da CF. A Constituição é clara ao vedar aos Estados e ao Distrito Federal a fixação de alíquotas internas em patamares inferiores àquele instituído pelo Senado para a alíquota interestadual. Violação ao art. 152 da CF/88, que constitui o princípio da não-diferenciação ou da uniformidade tributária, que veda aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. 5. Medida cautelar deferida. (ADI 3936 MC, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/09/2007, DJe-139 DIVULG 08-11-2007 PUBLIC 09-11-2007 DJ 09-11-2007 PP-00030 EMENT VOL-02297-02 PP-00215)

> EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMINAR CONCEDIDA NO RECESSO PELA PRESIDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFERENDO DA DECISÃO PELO PLENÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. REDUÇÃO DA CARGA TRIBUTÁRIA CONDICIONADA À ORIGEM DA INDUSTRIALIZAÇÃO DA MERCADORIA. SAÍDAS INTERNAS COM CAFÉ TORRADO OU MOÍDO. DECRETO 35.528/2004 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO DO ART. 152 DA CONSTITUIÇÃO. É plausível a alegação de contrariedade à vedação ao

> estabelecimento de tratamento tributário diferenciado, em face da procedência ou do destino de bens ou serviços de qualquer natureza (art. 152 da Constituição), pois o Decreto 35.528/2004 do estado do Rio de Janeiro condiciona a concessão de benefício fiscal de redução da carga tributária à origem da industrialização das mercadorias ali especificadas. Medida cautelar referendada pelo Plenário. (ADI 3389 MC, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2006, DJ 23-06-2006 PP-00003 EMENT VOL-02238-01 PP-00068 RTJ VOL-00200-01 PP-00064 LEXSTF v. 28, n. 332, 2006, p. 61-69 RT v. 95, n. 853, 2006, p. 125-129)
>
> EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Liminar. Verificados os pressupostos pertinentes à liminar, impõe-se a respectiva concessão. Isto ocorre quando, mediante Portaria de Secretário da Fazenda, o Estado acaba por legislar sobre comércio interestadual, olvidando o inciso VIII do artigo 22 da Carta da República, e o faz mediante adoção de diferença tributária, considerados o destino e a procedência dos bens – artigo 152 do aludido Diploma. A primeira visão, contraria a Lei Básica o estabelecimento de pauta de valores diferenciados para operações intermunicipais e interestaduais, majorando-se estas em de 1.000%. (ADI 349-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 26.10.1990)

32. Diante dos precedentes supra destacados, resta evidente a presença do *fumus boni iuris*, com base em toda a argumentação jurídica expendida ao longo dessa exordial.

33. Por outro lado, a manutenção das disposições aqui atacadas culminará de imediato com a avaliação positiva, pelo empresariado, da legislação daquele Estado, incentivando, assim, cada vez mais, o aumento da nefasta "Guerra Fiscal" existente em nosso país, além de criar distorções que prejudicam diretamente o desenvolvimento econômico do mercado interno do país e a livre concorrência.

34. O indevido aumento no preço por conta da origem do produto, por óbvio, prejudica a concorrência que, por sua vez, traz danos aos próprios consumidores mineiros, pois a indústria mineira encontra liberdade para aumentar a sua margem.

35. Caso assim não seja, na hipótese dos produtos em que o Estado de Minas Gerais não é autossuficiente, pode ser que o consumidor pague "x" por um produto produzido em Minas e, no dia seguinte, tendo esgotado o estoque

de produtos lá fabricados, ter que adquirir produto da mesma qualidade por "x +10%", por exemplo.

36. Além dos danos ao consumidor final, os varejistas mineiros também terão insegurança para comprar de empresas que produzem tanto dentro como fora do Estado, afinal, haverá situações em que o mesmo produto ora será vendido com preço "x" e tributação "x" e ora será vendido com preço "y" e tributação "y", devido ao fato do mesmo produto ser industrializado na fábrica mineira e em fábricas localizadas em outros estados.

37. Ademais, na medida em que há prejuízo à livre concorrência, a livre iniciativa também resta abalada, uma vez que as empresas se sentem obrigadas a produzir em Minas Gerais.

38. Essa circunstância demonstra a imprescindibilidade de uma decisão judicial urgente, que encerre uma situação inaceitável. Há, sem dúvida, no caso, o aperfeiçoamento do pressuposto do *periculum in mora*.

39. Portanto, observado o posicionamento pacífico desse eg. STF sobre a matéria e satisfeitos os pressupostos previstos em lei, requer o autor a concessão da medida cautelar, em regime de urgência, *inaudita altera pars*, nos termos do art. 10, §3º, da Lei 9.868/99, atribuindo-lhe eficácia retroativa, como permite o §1º do art. 11 da referida lei, para:

(i) Imediata suspensão da eficácia dos trechos constantes nos dispositivos normativos dos Decretos Estaduais ns. 45.515, de 15 de dezembro de 2010 e 46.354, de 26 de novembro de 2013, os quais estabelecem tratamento discriminatório em função da origem, violando o art. 152 da CF/88; e

(ii) Imediata suspensão de qualquer interpretação do Fisco Mineiro aos dispositivos aqui debatidos que acarrete discriminação odiosa entre a circulação de mercadorias produzidas no Estado de MINAS GERAIS e mercadorias oriundas dos demais Estados da Federação.

***

VIII. DOS PEDIDOS E DOS REQUERIMENTOS.

40. Ante o exposto, E. STF, o SOLIDARIEDADE pede e requer:

I. O conhecimento e o processamento da presente ação direta de inconstitucionalidade;

II. Seja deferida medida cautelar, em regime de urgência, *inaudita altera pars*, para:

(i) A suspensão da expressão "produzidos no Estado" do Item 13 da Parte 1 do Anexo 1 do Decreto Estadual de MG nº 43.080/2002 (Regulamento do ICMS/MG) na redação dada pelo art. 2º, I do Decreto Estadual de MG 45.515/2010;

(ii) A suspensão da expressão "desde que produzidos no Estado" presentes em comum nas alíneas "a" e "b" do Item 19 da Parte 1 do Anexo 4 do Decreto Estadual de MG nº 43.080/2002 (Regulamento do ICMS/MG), seja pela atual redação dada pelo art. 1º do Decreto Estadual de MG nº 46.354/2013, seja pela anterior e inaugural redação do art. 2º, II do Decreto Estadual de MG nº 45.515/2010;

(iii) A suspensão de qualquer interpretação aos seguintes dispositivos normativos – todos do Decreto Estadual de MG nº 43.080/2002 (Regulamento do ICMS/MG), com a redação dada pelos arts. 1º e 2º do Decreto Estadual de MG nº 46.354/2013 e pelo art. 1º do Decreto Estadual MG nº 46.354/2013 – que acarrete discriminação odiosa entre a circulação de mercadorias produzidas no Estado de Minas e mercadorias oriundas dos demais Estados da Federação:

(iii.i) Incisos XV e XVI do art. 75;
(iii.ii) Alínea d.2 do inciso I do art. 85;

SHIS QL 16, conjunto 5, casa 18, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71640-255

(iii.iii) Inciso X do art. 222;
(iii.iv) Item 13 da Parte 1 do Anexo 1;
(iii.v) Alíneas "a" e "b" do Item 19 da Parte 1 do Anexo 4;
(iii.vi) Itens 6, 7, 13, 60, 61 da Parte 6 do Anexo 4;
(iii.vii) Inciso II, alíneas "c" e "d" do art. 489, da Parte 1 do Anexo 9;
(iii.viii) Alínea "b" do inciso III e inciso XIII do art. 46 da Parte 1 do Anexo 15;
(iii.ix) Inciso I do §3º e inciso IV do §9º, ambos do art. 46 da Parte 1 do Anexo 15;
(iii.x) Art. 111-A, incisos I, II e IV na Parte 1 do Anexo 15; e
(iii.xi) Itens "43.2.46", "43.2.47" e "43.2.48" da Tabela constante na Parte 2 do Anexo 15.

III. Caso não deferida a tutela cautelar, seja adotado o rito sumário do art. 12 da Lei nº 9.868/1999, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e econômica, pois, a economia sofreu (e irá sofrer mais) prejuízos inestimáveis por conta da concorrência desleal promovida pelos privilégios fiscais inconstitucionais concedidos pelo Estado de MINAS GERAIS;

IV. A oitiva do Exmo. Governador de MINAS GERAIS, Exma. Autoridade responsável pelos dispositivos normativos aqui debatidos;

V. A oitiva da AGU e da D. PGR, para manifestação;

VI. Qual seja o rito adotado, após o devido processo legal, a procedência da presente ADI, com caráter vinculante, *erga omnes* e efeitos *ex tunc*, nos seguintes termos:

(i) A declaração de inconstitucionalidade da expressão "produzidos no Estado" do Item 13 da Parte 1 do Anexo 1 do Decreto Estadual de MG nº 43.080/2002

(Regulamento do ICMS/MG) na redação dada pelo art. 2º, I do Decreto Estadual de MG 45.515/2010;

(ii) A declaração de inconstitucionalidade da expressão "desde que produzidos no Estado" presentes em comum nas alíneas "a" e "b" do Item 19 da Parte 1 do Anexo 4 do Decreto Estadual de MG nº 43.080/2002 (Regulamento do ICMS/MG), seja pela atual redação dada pelo art. 1º do Decreto Estadual de MG nº 46.354/2013, seja pela anterior e inaugural redação do art. 2º, II do Decreto Estadual de MG nº 45.515/2010;

(iii) A declaração de inconstitucionalidade de qualquer interpretação aos dispositivos normativos abaixo listados – todos do Decreto Estadual de MG nº 43.080/2002 (Regulamento do ICMS/MG), com a redação dada pelos arts. 1º e 2º do Decreto Estadual de MG nº 46.354/2013 e pelo art. 1º do Decreto Estadual MG nº 46.354/2013 – que acarrete discriminação odiosa entre a circulação de mercadorias produzidas no Estado de Minas e mercadorias oriundas dos demais Estados da Federação:

(iii.i) Incisos XV e XVI do art. 75;
(iii.ii) Alínea d.2 do inciso I do art. 85;
(iii.iii) Inciso X do art. 222;
(iii.iv) Item 13 da Parte 1 do Anexo 1;
(iii.v) Alíneas "a" e "b" do Item 19 da Parte 1 do Anexo 4;
(iii.vi) Itens 6, 7, 13, 60, 61 da Parte 6 do Anexo 4;
(iii.vii) Inciso II, alíneas "c" e "d" do art. 489, da Parte 1 do Anexo 9;
(iii.viii) Alínea "b" do inciso III e inciso XIII do art. 46 da Parte 1 do Anexo 15;
(iii.ix) Inciso I do §3º e inciso IV do §9º, ambos do art. 46 da Parte 1 do Anexo 15;
(iii.x) Art. 111-A, incisos I, II e IV na Parte 1 do Anexo 15; e

(iii.xi) Itens “43.2.46”, “43.2.47” e “43.2.48” da Tabela constante na Parte 2 do Anexo 15.

41. O Autor requer que as publicações sejam feitas em nome de TIAGO CEDRAZ, OAB/DF 23.167, sob pena de nulidade.

42. Os ora subscritores declaram a autenticidade das cópias ora juntadas, sob as penas da lei.

43. Dá-se a causa o valor de R$ 100,00 (cem reais), para fins fiscais.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Brasília/DF, 10 de agosto de 2015.

_____	_____
ÂNGELA BALEEIRO	TIAGO CEDRAZ
OAB/DF nº 23.353	OAB/DF nº 23.167
_____	_____
BRUNO DE CARVALHO GALIANO	RODRIGO MOLINA RESENDE SILVA
OAB/DF nº 25.934	OAB/DF nº 28.438
_____	_____
CAROLINE LACERDA	ALYSSON MOURÃO
OAB/DF nº 42.238	OAB/DF nº 18.977

SHIS QL 16, conjunto 5, casa 18, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71640-255

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS.

ANEXO 01: Estatuto social registrado no TSE e comprovante de CNPJ.

ANEXO 02: Prova de representação do Solidariedade nas Câmaras Alta e Baixa do Congresso Nacional.

ANEXO 03: Procuração e substabelecimento com poderes específicos.

ANEXO 04: Decreto Estadual de MINAS GERAIS n. 43.080, de 13 de dezembro de 2002 (Regulamento do ICMS);
Decreto Estadual de MINAS GERAIS n. 45.515, de 15 de dezembro de 2010 e
Decreto Estadual de MINAS GERAIS n. 46.354, de 26 de novembro de 2013
Orientação Tributária DOLT/SUTRI nº 001/2011

ANEXO 05: Guia e comprovante de pagamento.

SHIS QL 16, conjunto 5, casa 18, Lago Sul, Brasília/DF, CEP: 71640-255